

Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie....

## **Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie man das sicherstellen kann. Vor allem die CSU pochte auf konsequente Zurückweisungen von Flüchtlingen. Doch auch Horst Seehofer würde Deutschland nicht abschotten**

Die Welt

Freitag 16. Februar 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** POLITIK; Politik; S. 8; Ausg. 40

**Length:** 2617 words

**Byline:** Manuel Bewarder

### **Body**

---

Der neue Koalitionsvertrag steht - und zwar ohne eine Obergrenze für Asylsuchende. Union und SPD sprechen zwar davon, dass jährlich nicht mehr als 220.000 Asylsuchende nach Deutschland kommen sollen. Von "Zurückweisungen an der Grenze" ist aber keine Rede, sollte diese Zahl übertroffen werden.

Eine Überraschung ist das nicht. Von umfassenden Zurückweisungen will nämlich kaum noch jemand etwas wissen - auch nicht Horst Seehofer, der mögliche neue Bundesinnenminister und ehemals Verfechter dieser Maßnahme. Warum aber gibt die Regierung dieses Instrument aus den Händen? Das erklärt ein Blick zurück auf die Flüchtlingskrise.

In Deutschland gibt es seit dem Start des Schengen-Abkommens im Regelfall keine stationären Grenzkontrollen mehr. Ausnahmen werden aber gemacht - etwa bei internationalen Großereignissen. Einen Überblick, wer einreist oder das Land verlässt, gibt es entlang der Landgrenzen also nicht, sondern nur an den Flughäfen. Das gilt aber für jedes Schengen-Land.

Die Grenze zu Deutschland ist also bereits vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015 recht offen. Selbst wer aus einem anderen EU-Staat über die Landgrenze einreist, muss kaum fürchten, abgewiesen zu werden. Wer etwa im Rahmen einer Schleierfahndung erwischt wird und an der Grenze ein Asylgesuch stellt, wird ins Land gelassen. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: Wer kein Asylgesuch anmeldet oder nicht über die entsprechenden Papiere für die Einreise verfügt, kann zurückgewiesen werden - was in der Vergangenheit auch passierte. Insgesamt meldet das Bundesinnenministerium für das Jahr 2014 schließlich 3612 Zurückweisungen an der deutschen Grenze.

Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie....

Im Frühjahr 2015 nimmt die Zahl der illegalen Einreisen nach Europa und besonders nach Deutschland zu. Die EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei ist zu dieser Zeit weit offen. Die Anzahl der festgestellten irregulären Grenzübertritte von der Türkei nach Griechenland steigt im Vergleich zum Vorjahr um 550 Prozent. Das liegt vor allem am Krieg in Syrien. Aber auch daran, dass die Türkei kaum etwas dagegen unternimmt, dass Migranten in Boote steigen und über die Ägäis fahren. Europäische Gesetze verbieten es, dass auf See aufgegriffene Migranten ohne Prüfung eines Asylgesuchs umgehend zurück in ein Land gebracht werden, das nicht als sicherer Drittstaat eingestuft ist. Migranten, die auf der Ägäis gerettet werden, bringt man also nach Griechenland.

Und die Länder entlang der Balkanroute geben dem Migrationsdruck nach. Viele Menschen wollen nämlich nach Deutschland oder Skandinavien ziehen. Mit der Zeit entwickelt sich ein System des Durchreichens. Staaten organisieren Busse oder Züge, die die Migranten an der einen Landesgrenze aufnehmen und sie dann quer durchs Land zur nächsten Grenze transportieren. Im Frühjahr erreicht die Welle Deutschland. Die Dublin-Regel, wonach eigentlich jenes Land für das Asylgesuch zuständig sein soll, in dem ein Migrant ankommt, ist überholt.

Am 13. Juli 2015 wird in Berlin Klartext geredet. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundespolizeichef Dieter Romann stellen den Jahresbericht 2014 der Bundespolizei vor. Es geht aber vor allem um die aktuelle Lage. "Man kann sicherlich darüber streiten, ob man mehr Zuwanderung will oder weniger, oder welche Zuwanderung man will", sagt Romann. "Doch egal, für welche Variante wir uns in Deutschland entscheiden: Sie setzt in jedem Fall eine Steuerung voraus. Man muss auch Nein sagen können - und dieses Nein auch durchsetzen können."

Die behördliche Praxis indessen steuert genau andersherum. Am 21. August 2015 schickt eine leitende Regierungsbeamtin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine neue Richtlinie an die Außenstellen: Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, sollen nicht mehr nach Österreich, Ungarn oder andere EU-Staaten zurückgeschickt werden, auch wenn sie dort erstmals registriert worden sind. Deutschland macht also vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch. Man reagiert auf die Realität. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits kaum noch Syrer zurückgeschickt, weil die Behörden schlichtweg mit dem Andrang überfordert sind. Indirekt setzt Deutschland damit selbstverständlich auch Dublin aus. Unter den Syrern spricht sich rum: Wer sich nach Deutschland durchschlägt, wird nicht an der Grenze zurückgewiesen.

Dann der Tag, der in die Geschichte eingehen wird: Am 4. September 2015 beschließen die Regierungen in Berlin und Wien am Abend, Flüchtlinge direkt aus Ungarn nach Österreich und Deutschland weiterreisen zu lassen. In den folgenden Tagen steigt die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland weiter an. Schnell herrscht Einigkeit, dass wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Die entscheidende Frage lautet aber, ob Flüchtlinge in großer Zahl an der Grenze zurückgewiesen werden sollen. Die Bundespolizei ist auf einen solchen Fall spätestens seit dem G-7-Gipfel im Frühjahr in Elmau vorbereitet. Ein entsprechender Einsatzbefehl liegt vor. Zunächst würde man die über 60 Grenzübergänge und Brücken über die Flüsse Salzach und Inn sperren. Dort könnten auch Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt werden. Grundlage für dieses Vorgehen wäre ein Abschnitt des Asylgesetzes.

Laut Paragraph 18 Absatz 2 ist einem Asylsuchenden die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt - was Österreich definitiv ist. Viele Juristen in den Ministerien sind allerdings der Meinung, dass die Regeln durchs Europarecht überlagert werden. Zurückweisungen sollten demnach vermieden werden. In der Bundesregierung zögert man. Klar ist: Man muss jetzt eine politische Entscheidung treffen. Klar ist auch, ein Zurückweisen müsste sofort effektiv funktionieren. Denn der Personaleinsatz wäre immens. Die Bundespolizei könnte die Grenze aufgrund der Personallage nur für ein paar Tage ordentlich abriegeln. In dieser Zeit müsste ein politisches Signal gesendet werden, und alle anderen Staaten auf der Balkanroute müssten ebenfalls dichtmachen. So könnte der Strom gestoppt werden. Aber wer garantiert dafür, dass das auch klappt?

In der Bundesregierung legt man sich schließlich am 13. September fest: Asylsuchende werden nicht konsequent zurückgewiesen. Wer Asyl sagt, darf weiterhin einreisen. Man wird zunächst versuchen, die Einreisenden besser zu kontrollieren, damit man wieder einen Überblick hat, wer ins Land kommt.

Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie....

Ein paar Wochen später, am 30. Oktober 2015, erscheint eine erste Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu dem brisanten Thema. Die Analyse kommt zu keinem eindeutigen Schluss: "Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Zurückweisung von Flüchtlingen an den EU-Binnengrenzen der Bundesrepublik grundsätzlich mit geltendem Recht vereinbar sein kann, sich aber unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls eine Verpflichtung der Bundesrepublik ergeben kann, die Einreise (asylbegehrender) Flüchtlinge zuzulassen."

Die Lage spitzt sich unterdessen weiter zu: Im November reisen so viele Asylsuchende ein wie noch nie. Die Regierung stellt sich erneut die Frage, ob man an der Grenze zurückweisen soll - und ob man das überhaupt darf. Mancher in der Union hofft, die Kanzlerin noch vor der Adventszeit von einer Grenzschießung zu überzeugen. Die innenpolitischen Sprecher der Unionsparteien aus Bund und Ländern sprechen sich dafür aus, eine hohe Zahl von Asylsuchenden an der Grenze vorübergehend zurückzuweisen. Besonders allein reisende männliche Flüchtlinge mittleren Alters sollten davon betroffen sein, heißt es auf einer Pressekonferenz. Kinder, Frauen, Kranke oder Behinderte sollten nicht betroffen sein. Das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration (GASIM) spielt die praktische Grenzschießung auf der Balkanroute sogar durch - einschließlich der Frage nach den Risiken und Auswirkungen. Dem Vernehmen nach kommen Innen- und Justizministerium nach Abwägung zwischen nationalem und europäischem Recht gemeinsam zu dem Schluss, dass eine Grenzschießung rechtlich möglich ist. Letztlich handele es sich bei dieser Maßnahme aber um eine politische Entscheidung. Notwendig sei das Zurückweisen nicht.

2015 werden insgesamt 8913 Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen - bei rund einer Million Asylsuchenden also ein verschwindend geringer Teil. Es trifft nur jene, die kein Asylgesuch geäußert haben.

Es gibt im Regierungsviertel Beamte, die bei der Grenzfrage auf einen Artikel des Konstanzer Europarechters Daniel Thym von Anfang 2016 hinweisen. Der Mann, dessen Expertise auch in Ministerien geschätzt wird, kommentiert die komplexe Lage in einem Blogbeitrag Anfang 2016. Er weist darauf hin, dass die allermeisten Asylbewerber einen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhielten.

Dieser gelte ebenso wie der sogenannte subsidiäre Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge als Europarecht. Eine europarechtskonforme Zurückweisung oder Überstellung an andere Mitgliedstaaten müsse also den Regeln der Dublin-III-Verordnung folgen. Ein zentraler Unterschied zwischen der deutschen Drittstaatenregelung und dem Dublin-System besteht laut Thym darin, "dass Letztere eine koordinierte Zurückweisung anstrebt". Flüchtlinge sollten nicht "im Niemandsland" zwischen den Staaten stranden.

Und dennoch: Thym ist davon überzeugt, dass man Zurückweisungen rechtfertigen kann: In Artikel 72 des EU-Arbeitsweisevertrags heißt es, die gesamte Justiz- und Innenpolitik berühre "nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit". Bei einem Massenzustrom könnte man damit argumentieren - wenngleich dies eher für andere Lagen als eine Migrationswelle gedacht war. Zudem erlaube die Dublin-III-Verordnung ausdrücklich, einen Antragsteller "in einen sicheren Drittstaat zurück- oder auszuweisen". Damit sind zwar eigentlich Herkunftstaaten gemeint. Aber, so schreibt Thym: Man könnte erwägen, ob Deutschland sich wegen der derzeit rechtmäßigen Binnengrenzkontrollen sowie des systemischen Versagens des Dublin-Systems in anderen Ländern "in einer Außengrenzsituation" befindet. Thym schließt: "Für politische Zwecke reichte dies wohl aus, weil eine Grenzschießung kurzfristig wohl vor allem erfolgte, um politischen Druck auf die EU-Partner auszuüben und gegenüber der eigenen Bevölkerung als handlungsfähig zu erscheinen." Einfach gesagt: Wo ein politischer Wille ist, wäre hier auch ein juristischer Weg.

An der Grenze aber passiert nichts weiter. Die große Koalition verabschiedet zwar verschiedene Asylverschärfungen - aber keine umfassenden Zurückweisungen. Schließlich preschen Anfang 2016 Österreich und mehrere osteuropäische Staaten vor und verstärken die Grenzsicherung entlang der Balkanroute. Merkel dagegen setzt auf das EU-Türkei-Abkommen, wonach die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Europa erlebt einen Showdown der unterschiedlichen Flüchtlingskonzepte.

Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie....

CSU-Chef Horst Seehofer fällt über Merkels Weg ein drastisches Urteil: "Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung." Und : "Es ist eine Herrschaft des Unrechts." Seehofer fordert eine Obergrenze und umfassende Zurückweisungen, sobald diese Obergrenze erreicht ist - durchsetzen aber kann er sich nicht. 2016 gibt es an der deutschen Grenze keine bedeutenden Veränderungen. Die Balkanroute ist dichter und der Deal mit der Türkei läuft. Die monatliche Zahl der illegal Einreisenden pendelt sich bei rund 15.000 ein. Rechnet man die Flüchtlinge aus Übernahmeprogramme sowie den Familiennachzug hinzu, wird Seehofers 200.000-Grenze locker überschritten.

CDU und SPD wehren sich aber gegen das Festschreiben einer solchen Zahl und vor allem gegen den Begriff Obergrenze: Dieser bedeutete nämlich, wenn man ihn erst nähme, dass ab einem bestimmten Wert konsequent zurückgewiesen werden müsste. Abermals sprechen die Juristen, im Mai 2017. Der Wissenschaftliche Dienst verfasst ein zweites Gutachten: Auch diese Analyse legt sich nicht fest. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Zurückweisung rechtlich zwar möglich, aber nicht notwendig ist. Beigelegt wird der Streit in der Union über die Obergrenze noch immer nicht. Die CSU will auch im Sommer 2017 - also direkt vor der Bundestagswahl - unbedingt an ihr festhalten. CSU-Chef Seehofer sagt im Bayerischen Rundfunk: "Sie können nicht sagen: Wir wollen nicht, dass sich das wiederholt, und dann machen Sie die Tore auf." Zurückweisungen seien notwendig, sagt Seehofer, sollte es nicht gelingen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Einigkeit herrscht darüber aber selbst bis zum Wahltag nicht.

Erst nach der Bundestagswahl einigen sich CDU und CSU im Streit über die Obergrenze. Es gibt zwar die Zahl von 200.000 - es heißt jetzt jedoch "atmender Richtwert". Vor allem aber: Von Grenzsicherungen ist keine Rede mehr. Es bleibt somit unklar, welche Maßnahmen an der Grenze denn ergriffen werden sollen, wenn dieser "atmende" Wert erreicht wird. Diese Einigung bedeutet damit auch: Nach langem Ringen gibt Seehofer seinen Kampf auf. Er sagt nun Sätze, die sehr an jene juristischen Zweifel erinnern, von denen er zuvor nichts wissen wollte: "Das mit dem Zurückweisen an der Grenze ist eine hoch komplizierte, auch juristische Angelegenheit." Es setze auch eine Reform des Dublin-Verfahrens voraus. "Und deshalb glaube ich, ist die sauberere, klarere Lösung - bevor man an der Grenze juristische Streitfragen ausficht - dieses Zentrum, wo man Zuwanderer, Flüchtlinge möglicherweise auch nach Volkszugehörigkeit zusammenführt und dann dort die Richter hat, die Dolmetscher, die Leute, die Verfahren durchführen und sehr schnell entscheiden: Schutzbedarf ja oder nein." Seehofer hält damit lediglich an seiner Forderung nach Transitzentren in Grenznähe fest.

Im Januar 2018 dann der "Mission accomplished"-Moment der Regierung, der "Mission-erfüllt-Augenblick": Obwohl man nichts über mögliche Zurückweisungen sagt, erklären Union und SPD nach ihren Sondierungsgesprächen überaus mutig, dass sie die Kontrolle besäßen. Sie "stellen" es sogar "fest". Kontrolle per Akklamation. Tatsächlich haben die Parteien seit 2015 viele Gesetze verschärft. Damit will eine neue große Koalition auch weitermachen - aber vom Zurückweisen ist weiterhin keine Rede. Das zeigt ein etwas sperriger Satz im Sondierungspapier: "Bezogen auf die durchschnittlichen Zuwanderungszahlen, die Erfahrungen der letzten 20 Jahre sowie mit Blick auf die vereinbarten Maßnahmen und den unmittelbar steuerbaren Teil der Zuwanderung stellen wir fest, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden."

An den Formulierungen im Migrationsbereich wird beim anschließenden Koalitionsvertrag nicht mehr viel verändert. Umfassende Zurückweisungen sind nicht vorgesehen. Die Substanz bisheriger Migrationspolitik also bleibt. Eine Veränderung aber wird es wohl an der Spitze des Innenministeriums geben: Thomas de Maizière wird wahrscheinlich gehen. Und ausgerechnet Horst Seehofer kommen. Merkels schärfster Kritiker übernimmt die Kontrolle über die Grenze.

Gleich nach den Koalitionsverhandlungen sendet Seehofer das politische Signal: Er hätte 2015 die Grenze dichtgemacht. Der Innenminister sei "hauptverantwortlich für diese Frage", sagt er im BR-Interview. "Ein Kontrollverlust würde mit mir nicht mehr stattfinden."

Starke Worte. Doch seine weiteren Ausführungen zeigen: Seehofer führt abermals das Prinzip der Transitzentren aus. Dort, in Einrichtungen nahe der Grenze, solle durchaus zunächst ein Asylgesuch geprüft werden - um bei einer

Die Grenze bleibt geöffnet; Eine Krise wie 2015 soll sich nicht wiederholen - darüber sind sich Union und SPD einig. Lange Zeit gab es aber heftigen Streit, wie....

Ablehnung anschließend gleich die Rückführung durchführen zu können. So etwas dauert bekanntlich meist mehrere Monate - mindestens. Eine geschlossene Grenze sieht jedenfalls anders aus.

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

picture alliance/dpa/Sven Hoppe

September 2015: Ein Flüchtling kommt in München an, hält ein etwas zerknittertes Foto der Bundeskanzlerin hoch  
Sven Hoppe

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** WE

**Subject:** DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); EINWANDERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (89%); STAATSGRENZEN (89%); GRENZKONTROLLEN (78%); JAHRESBERICHTE (73%)

**Organization:** EUROPEAN UNION (54%)

**Person:** HORST SEEHOFER (92%); THOMAS DE MAIZIÈR (79%)

**Geographic:** BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); DUBLIN, IRLAND (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); GRIECHENLAND (89%); NORDEUROPA (74%); SYRIEN (74%)

**Load-Date:** February 16, 2018